



**PUTUSAN**  
Nomor 5912 K/Pdt/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **FATIMAH alias INAQ FATIMAH**, bertempat tinggal di Ling. Gapuk Utara, RT 003, RW 211, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat;
  2. **HASYIM JAPANDI**, bertempat tinggal di Ling. Gapuk Utara, RT 003, RW 211, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat;
  3. **MUSTAFA**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Pengsong, Lingkungan Gapuk Utara, RT 002, RW 211, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat;
  4. **JUMAEDI**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Pengsong, Lingkungan Gapuk Utara, RT 002, RW 211, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat,
- Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Lalu Erwin Juniardi, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Lalu Erwin, S.H., & Partners, beralamat di Perumahan Gumi Sasak Lestari, Nomor 9, Desa Sesela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2024;

Para Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

1. **INAQ MINAH (Istri Almarhum MAHIDIN)**, bertempat

*Halaman 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 5912 K/Pdt/2025*



tinggal di Jalan Gunung Pengsong, Lingkungan Gapuk Utara, RT 002, RW 211, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat;

2. **SAHABUDIN (Anak Almarhum MAHIDIN)**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Pengsong, Lingkungan Gapuk Utara, RT 002, RW 211, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat;
3. **SARIYAH (Anak Almarhum MAHIDIN)**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Pengsong, Lingkungan Gapuk Utara, RT 002, RW 211, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat;
4. **AHMAD (Anak Almarhum MAHIDIN)**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Pengsong, Lingkungan Gapuk Utara, RT 002, RW 211, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat;
5. **MARDIAH (Anak Almarhum MAHIDIN)**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Pengsong, Lingkungan Gapuk Utara, RT 002, RW 211, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat;
6. **MUSLIM (Suami MAKNAH/Anak Almarhum MAHIDIN)**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Pengsong, Lingkungan Gapuk Utara, RT 002, RW 211, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat;
7. **ZULKARNAEN (Cucu Almarhum MAHIDIN)**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Pengsong, Lingkungan Gapuk Utara, RT 002, RW 211, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat;

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 5912 K/Pdt/2025



Barat;

**8. IHSANUDDIN (Cucu Almarhum MAHIDIN)**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Pengsong, Lingkungan Gapuk Utara, RT 002, RW 211, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat;

**9. SITI ROHAIDA (Cucu Almarhum MAHIDIN)**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Pengsong, Lingkungan Gapuk Utara, RT 002, RW 211, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat;

Termohon Kasasi I, II, III, IV, V, dan IX, dalam hal ini memberi kuasa kepada Beni Bakary, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Akurasi NTB, beralamat di Jalan Pariwisata, Nomor 39B, Desa Gunungsari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2023;

**10. CAMAT AMPENAN** (dahulu merangkap tugas sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk Wilayah Kecamatan Ampenan), beralamat di Jalan Majapahit, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat;

**11. LURAH PEJERUK (dahulu Kepala Desa Pejeruk)**, beralamat di Jalan Gotong Royong, Nomor 71, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat;

Para Termohon Kasasi;

D a n

**1. SABARIAH**, bertempat tinggal di Lingkungan Moncok Pajerakan Karya, Kelurahan Pajerakan Karya, Kecamatan Ampenan Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat;

*Halaman 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 5912 K/Pdt/2025*



2. **SRI RAHAYU**, bertempat tinggal di Lingkungan Moncok Pajerakan Karya, Kelurahan Pajerakan Karya, Kecamatan Ampenan Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat;
3. **INAQ SUNAR**, bertempat tinggal di Lingkungan Moncok Pajerakan Karya, Kelurahan Pajerakan Karya, Kecamatan Ampenan Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat;
4. **NURJENAH**, bertempat tinggal di Lingkungan Pejeruk Bangket, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Mataram untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum, Para Penggugat adalah ahli waris dan Keturunan dari TGH. Abdul Karim;
3. Menyatakan hukum, sebidang tanah pertanian berdasarkan Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Persil Nomor 32, Nomor Buku/Letter C 315, luas awal 0,580 Ha, luas sekarang  $\pm$  0,33 Ha, berlokasi di Subak Tempit Ampenan, Distrik Ampenan, Afdeeling Lombok, Onderafdeling: Weast Lombok, Keresidenan Bali en Lombok (pernah bernama Subak Tempit Ampenan Desa Pejeruk Kecamatan Ampenan Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat), sekarang berlokasi di Subak Tempit, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat atas nama pemegang hak "H. Abdoel Karim, Dasan Agung", dengan batas-batas dulu:

Sebelah Utara : Tanah Pertanian Pemda;

Sebelah Timur : H. Amin alias H. Gamat;

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 5912 K/Pdt/2025



Sebelah Selatan : Irigasi;  
Sebelah Barat : Tanah Pemda;  
Batas-batas sekarang:  
Sebelah Utara : Tanah Pertanian Pemda;  
Sebelah Timur : Perumahan Griya Elen;  
Sebelah Selatan : Jalan Taman sejahtera, Irigasi;  
Sebelah Barat : SMPN 24;

Adalah milik almarhum TGH. Abdul Karim, yang belum dibagi waris maupun diperjualbelikan kepada pihak lain;

4. Menyatakan sah secara hukum, transaksi gadai tanah pertanian (objek sengketa) yang dilakukan secara lisan antara TGH. Abdul Karim bersama istrinya (Tergugat I) dengan Mahidin pada tahun 1979, dengan nilai gadai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
5. Menyatakan hukum, TGH. Abdul Karim, meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 1983;
6. Menyatakan hukum, tindakan Tergugat I s/d Tergugat IX (ahli waris Mahidin) yang menguasai objek sengketa, padahal diketahuinya objek sengketa tersebut didapatkannya melalui gadai, bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) Perpu Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, yang mana seharusnya Mahidin/ahli warisnya mengembalikan objek sengketa setelah 7 tahun menggarap kepada pemiliknya yaitu ahli waris TGH. Abdul Karim/ahli warisnya, merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan hukum, surat/akta jual beli yang dibuat di Camat Ampenan Tahun 1978 dan Surat Jual Beli yang dibuat di Kantor Desa Pejeruk Tahun 1977 terdapat perbedaan tandatangan TGH Abdul Karim dari yang aslinya, terdapat kesalahan identitas alas hak, tidak melibatkan istri TGH Abdul Karim dalam penandatanganan, dan kesalahan batas-batas tanah, dapat dikategorikan cacat formil, sehingga tidak sah serta tidak memiliki nilai pembuktian;
8. Menyatakan hukum, Tindakan Tergugat 10 dan Tergugat XI yang tidak cermat dalam membuat surat jual beli/akta jual beli terhadap objek

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 5912 K/Pdt/2025



sengketa, mengakibatkan kerugian yang nyata bagi Para Penggugat yaitu objek sengketa dikuasai pihak lain, merupakan perbuatan melawan hukum;

9. Menyatakan hukum, tindakan Tergugat I s/d Tergugat IX yang telah menyewakan/jual tahunan objek sengketa kepada Para Turut Tergugat, padahal diketahui objek sengketa masih dalam sengketa dengan Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
10. Menyatakan hukum, tindakan Tergugat XI yang membantu Tergugat I s/d Tergugat IX (ahli waris Mahidin) untuk mengurus administrasi permohonan pembuatan sertifikat, padahal diketahuinya, perkara *a quo* masih bersengketa dengan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi moril kepada Para Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) secara tanggung renteng;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materil kepada Para Penggugat sebesar Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah) secara tanggung renteng;
13. Menyatakan sah dan berharga, sita jaminan yang dimohonkan Para Penggugat atas objek sengketa;
14. Menyatakan hukum segala bentuk surat-surat yang timbul yang di miliki oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, baik berupa Hibah, Surat Jual Beli maupun Surat Perjanjian Jual Beli, Akta Jual Beli, Surat Sewa Menyewa, Surat Keterangan Bagi Waris, Sporadik, SPPT, Surat Keterangan Tanah, Surat Gadai, Sertipikat Hak Milik, Sertipikat Hak Guna Bangunan dan atau surat-surat sejenis lainnya yang bersifat memindahtangankan hak atas objek sengketa adalah tidak sah dan dengan sendirinya harus dinyatakan cacat yuridis/tidak mempunyai kekuatan hukum, serta tidak memiliki nilai pembuktian;
15. Menghukum ahli waris alm. Mahidin (Tergugat I s/d Tergugat IX) atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya, dihukum untuk menyerahkan objek sengketa kepada para Penggugat/ahli waris TGH.

Halaman 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 5912 K/Pdt/2025





Abdul Karim secara utuh seperti sediakala beserta segala jenis tanaman yang ada di dalamnya tanpa syarat dan ikatan apapun dengan orang lain/pihak ketiga, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (Kepolisian RI);

16. Menyatakan hukum agar putusan perkara ini serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali, *verzet* dari pihak manapun (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV, V dan IX mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan *obscuur libel*;
2. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*error in persona*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Mataram telah memberikan Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PN Mtr, tanggal 29 Agustus 2024, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Menyatakan eksepsi kuasa Tergugat I s/d V, IX tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng sebesar Rp2.552.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat dengan Putusan Nomor 141/PDT/2024/PT MTR, tanggal 7 November 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 11 November 2024, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2024, diajukan

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 5912 K/Pdt/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi pada tanggal 25 November 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Elektronik Nomor 282/Pdt.G/2023/PN Mtr, yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Desember 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Desember 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Mataram dalam perkara Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 141/PDT/2024/PT MTR, tanggal 7 November 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 282/Pdt.G/2023/PN Mtr, tanggal 29 Agustus 2024, dan mengadili sendiri:
  - Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi seluruhnya;
  - Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;
3. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, II, III, IV, V, dan IX telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 17 Desember 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 5912 K/Pdt/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 5 Desember 2024 dan kontra memori kasasi tanggal 17 Desember 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan almarhum TGH. Abdul Karim bersama istrinya (Penggugat I) hanya menggadaikan objek sengketa kepada murid mengajinya bernama Mahidin, dengan nilai gadai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan akan dibayar saat memiliki uang, serta uang gadai diterima langsung oleh Tergugat I (istri TGH. Abdul Karim);
- Bahwa sebaliknya Para Tergugat telah dapat membuktikan tanah obyek sengketa yang Para Tergugat kuasai merupakan tanah hak milik Para Tergugat yang merupakan peninggalan/warisan dari H. Mahidin yang diperoleh berdasarkan jual beli dengan TGH. Abdul Karim pada tahun 1977;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi FATIMAH alias INAQ FATIMAH dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 5912 K/Pdt/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. FATIMAH alias INAQ FATIMAH, 2. HASYIM JAPANDI, 3. MUSTAFA, dan 4. JUMAEDI**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2025, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| 1. Meterai             | Rp 10.000,00   |
| 2. Redaksi             | Rp 10.000,00   |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp480.000,00 + |
| Jumlah                 | Rp500.000,00   |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera,  
Plt. Panitera Muda Perdata,

*Ditandatangani secara elektronik*

**ENNID HASANUDDIN**  
NIP. 195907101985121001

Halaman 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 5912 K/Pdt/2025